



PUTUSAN

Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ngatimin
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/16 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ngatimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H, M.H. Christoper Panal Lumban Gaol, S.H. M. Hum, Simon Sihombing, S.H, Neny Widya Astuti, S.H, Nadia Lubis, S.H, Siti Ayu Cibro, S.H, Advokat – Penasehat Hukum dan Para Legal pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGATIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Ngatimin** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di Tahun 2024 bertempat di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu sabu"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, berawal pada saat saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap, saksi Budi Harsono, saksi Haryono Suprpto, dan saksi Benny Sanjaya yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan mendapatkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran Narkotika di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan. Selanjutnya saksi polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk didapur rumah selanjutnya para saksi polisi melakukan penyamaran dengan cara menyaru dan memesan Narkotika dengan sebutan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu kepada saksi tersebut kemudian para saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa sebelah kanan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina0 brat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya sehingga untuk hal tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari JOKO (dpo) Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan JOKO di Jalan Asam Kumbang Medan tepatnya dipinggir jalan dan banyaknya Narkotika dengan sebutan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 6461/NNF/2024 tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, SH. KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram milik terdakwa Ngatimin adalah **benar Positif (Metamfetamina)** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Ngatimin** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di Tahun 2024 bertempat di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**,,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, berawal pada saat saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap, saksi Budi Harsono, saksi Haryono Suprpto, dan saksi Benny Sanjaya yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan mendapatkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran Narkotika di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan. Selanjutnya saksi polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk didapur rumah selanjutnya para saksi polisi melakukan penyamaran dengan cara menyaru dan memesan Narkotika dengan sebutan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu kepada saksi tersebut kemudian para saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa sebelah kanan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) brat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sehingga untuk hal tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan diproses lebih lanjut;

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 6461/NNF/2024 tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, SH. KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram milik terdakwa Ngatimin adalah **benar Positif (Metamfetamina)** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.



Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sorimuda Siregar, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk didapur rumah selanjutnya Saksi melakukan penyamaran dengan cara memesan Narkotika dengan sebutan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu kepada Saksi tersebut kemudian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Joko (dpo) Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Joko di Jalan Asam Kumbang Medan tepatnya dipinggir jalan dan banyaknya Narkotika dengan sebutan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Haryono Suprpto, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk didapur rumah selanjutnya Saksi melakukan penyamaran dengan cara memesan Narkotika dengan sebutan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu kepada Saksi tersebut kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Joko (dpo) Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Joko di Jalan Asam Kumbang Medan tepatnya dipinggir jalan dan banyaknya Narkotika dengan sebutan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan pada saat Terdakwa duduk didapur datang Saksi yang merupakan petugas Kepolisian memesan Narkotika dengan sebutan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1(satu)



plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu kepada Saksi tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Joko (dpo) Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Joko di Jalan Asam Kumbang Medan tepatnya dipinggir jalan dan banyaknya Narkotika dengan sebutan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 6461/NNF/2024 tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, SH. KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram milik terdakwa Ngatimin adalah **benar Positif (Metamfetamina)** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada saat penangkapan ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan pada saat Terdakwa duduk didapur datang Saksi yang merupakan petugas Kepolisian memesan Narkotika dengan sebutan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu kepada Saksi tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Joko (dpo) Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Joko di Jalan Asam Kumbang Medan tepatnya dipinggir jalan dan banyaknya Narkotika dengan sebutan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 6461/NNF/2024 tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, SH. KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram milik terdakwa Ngatimin adalah **benar Positif (Metamfetamina)** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 7*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*eks Pasal 8 Ayat 1*);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*eks Pasal 8 Ayat 2*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 12 Ayat 1*);
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*eks Pasal 13 Ayat 1*);
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 35*) ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri(*eks Pasal 36 Ayat 1*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*eks Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (*eks Pasal 39 Ayat 1*);

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - o apotek;
 - o rumah sakit;
 - o pusat kesehatan masyarakat;
 - o balai pengobatan; dan
 - o dokter (*eks Pasal 43 Ayat 1*) ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien (*eks Pasal 43 Ayat 2*) ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (*eks Pasal 43 Ayat 3*) ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek (*eks Pasal 43 Ayat 4*);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (*eks Pasal 43 Ayat 5*) ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*) ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (eks Pasal 53 Ayat 2) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (eks Pasal 53 Ayat 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa serbuk Kristal yang oleh Saksi Zepry Nadapdap dan Saksi Budi Harsono dan Terdakwa disebut dengan istilah shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Joko (dpo);

Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan izin atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zepry Nadapdap dan Saksi Budi Harsono serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sebutan sabu, 1 kotak rokok magnum berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik Klip Narkotika dengan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat puluh) dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan pada saat Terdakwa duduk didapur datang Saksi yang merupakan petugas Kepolisian memesan Narkotika dengan sebutan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu kepada Saksi tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Joko (dpo) Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Joko di Jalan Asam Kumbang Medan tepatnya dipinggir jalan dan banyaknya Narkotika dengan sebutan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap tindakan pembelian terselubung (under cover buying) yang dilakukan Saksi-saksi dalam kasus ini sebagai berikut:

- Bahwa pada Dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam perbuatannya yang telah menjual Pil Ekstasi kepada Saksi-Saksi dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan under cover buying, sedangkan dalam Dakwaan Kedua, terhadap Terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam perbuatannya yang sama sebagaimana diuraikan dalam uraian kalimat pada Dakwaan Alternatif Kesatu;



- Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana Saksi-saksi dari pihak Kepolisian dengan cara memesan Kristal Putih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan Kristal Putih yang disebut dengan istilah shabu kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menyita barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa dengan demikian peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada tindakan pembelian yang dilakukan Saksi Zepry Nadapdap dan Saksi Budi Harsono dari Tim Kepolisian yang menurut Saksi-saksi telah dilakukan secara terselubung (*under cover buy*), yaitu setelah mendapat informasi dari seseorang bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan, dimana Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya didasarkan pada Surat Perintah sebagaimana termuat dalam berkas perkara in casu tidak terdapat Surat Perintah untuk melakukan pembelian terselubung (*under cover buying*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Undang-undang;
- Bahwa terlepas pada dasar yuridis sebagai bentuk kewenangan pihak Kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung (*under cover buying*), namun secara *feitelijke* dalam kasus in casu Saksi-saksi tidak dapat membuktikan bahwa pembelian yang dilakukannya didasarkan pada hukum, sehingga materi perbuatan Saksi-Saksi, khususnya terhadap tindakan pembelian terselubung (*under cover buying*) harus dipandang bertentangan dengan hukum;

Bahwa dengan demikian menurut hukum bahwa bentuk transaksi Kristal Putih yang disebut dengan sebutan shabu yang dilakukan antara Saksi-saksi dan Terdakwa harus dipandang bukan dalam kegiatan pembelian terselubung (*under cover buy*), sehingga kepada Terdakwa selaku penjual dan Saksi-saksi selaku pembeli dapat dilakukan penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menjual dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terbukti yaitu sub unsur menjual maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambillah pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti menjual Kristal Putih yang disebut dengan sebutan shabu kepada Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raharja Gg. Arjuna Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang disebut dengan istilah Shabu aquo, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 6461/NNF/2024 tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, SH. KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram milik terdakwa Ngatimin adalah **benar Positif (Metamfetamina)** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn



undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 101 Ayat (1) Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Seluruhnya Dinyatakan dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra dan Eti Astuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2397/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Dito

Hakim Ketua,
Dito

Deny Syahputra
Dito
Eti Astuti

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Panitera Pengganti,
Dito
Nikson Hutasoit